

ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม ๑,๙๐๐ ตารางเมตร เพื่อประกอบกิจการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในที่ดิน ๒ แปลงดังกล่าว โดยแนบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) ไม่ลงวันที่ เดือนกันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ แบบแปลนต่าง ๆ ต่อมา ได้มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดี อยู่ในบริเวณที่กฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑๑ ให้ใช้ประโยชน์บนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณสุข โภชนา ห้ามใช้ประโยชน์ ในที่ดินดังกล่าวเพื่อกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยการโรงแรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารพิพาทจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และมีคำสั่งลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ห้ามใช้อาคารทั้งหมดหรือเข้าไป ในบริเวณอาคารพิพาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๓๐ และเลขที่ ๖๑๑๙๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และก่อนที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีได้มีการดำเนินการแจ้งความประสงค์เพื่อขออนุญาต ปลูกสร้างอาคาร มีการจัดทำแบบแปลนการก่อสร้าง ทำสัญญาก่อสร้างและได้มีการเริ่มดำเนินการ ตามสัญญา โดยมีการถางป่า ตัดต้นไม้ ปรับสภาพพื้นที่ อันเป็นการเตรียมการก่อสร้างอาคารพิพาทแล้ว พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวล้วนแต่เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการซื้อที่ดินพิพาทเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าซื้อมาเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงแรมที่พิพาท และเมื่อพิจารณา ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าหลังจากผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินมาแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจ้งความประสงค์ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร เพื่อใช้เป็นอาคารโรงแรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีระยะเวลาห่างจากวันที่ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินมาประมาณ ๓ เดือน จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินมาเพื่อก่อสร้างโรงแรมจริง และเป็นการดำเนินการก่อนวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับ การดำเนินการดังกล่าวย่อมถือได้ว่าเป็นกรณีได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงแรมพิพาทได้ต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องยื่น ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่ง ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารพิพาทจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น



และมีคำสั่งห้ามใช้อาคารทั้งหมดหรือเข้าไปในบริเวณอาคารพิพาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๕๘/๒๕๖๕)

เมื่อที่ดินพิพาทถูกแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้เป็นที่ดินเขตสีเขียว อันเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและประกอบพาณิชย์กรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพื้นที่ ๒๔,๖๖๒.๘๐ ตารางเมตร อันถือเป็นอาคารขนาดใหญ่เพื่อใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์กรรมกรณีจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ ๗ (๖) ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม... วรรคสอง กำหนดว่า ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้ ... (๘) การอยู่อาศัยและประกอบพาณิชย์กรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร คสล. เพื่อการพาณิชย์ ตั้งอยู่บนที่ดินตำบลเนินย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ ๒๔,๖๖๒.๘๐ ตารางเมตร ซึ่งอยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ ในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และเนื่องจากอาคารที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างตามใบอนุญาตดังกล่าวเป็นอาคารขนาดใหญ่เพื่อใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์กรรม โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป จึงเข้าข่ายเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการที่ต้องห้ามตามข้อ ๑๓ วรรคสอง (๘) ของกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนั้น ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และคำสั่งต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร รวมถึงใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ที่ไม่อาจแบ่งแยกให้แก่ผู้รับ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีอำนาจที่จะเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และการต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดี และเพิกถอนใบรับรองการก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๕๐/๒๕๖๕)



บทที่ ๕

คติปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๒.๑ การประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (หลักเกณฑ์การเรียงช่อง)

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นการจדרะบบการออกอากาศโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่และโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ให้มีช่องรายการเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน จึงไม่ใช่กรณีที่เป็น การจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก (ระบบเคเบิล) แต่อย่างใด

โดยที่พระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๑ วรรคสอง และวรรคสี่ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม และมีอำนาจ ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตเงื่อนไขหรือค่าธรรมเนียมการอนุญาต ด้วยการออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ ได้ โดยการอนุญาตดังกล่าวต้องดำเนินการในลักษณะ ที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมแก่การเป็นทรัพยากร สื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับ



บริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ กระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึง ตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจและโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยข้อ ๕ ข้อ ๑๒ (๑๔) และ (๒๕) กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจกำหนดหมวดหมู่หรือลำดับจัดบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อใช้ในการให้บริการโครงข่ายได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ซึ่งใช้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศดังกล่าว หรือหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขอื่นใดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด

เมื่อพิเคราะห์สาระสำคัญของประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นได้ว่า เป็นการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ มีหน้าที่ต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (Free TV) ต่อประชาชนโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และจะต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเป็นช่องรายการลำดับแรก ๆ แล้วนำรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่มาจัดเรียงถัดจากหมวดหมู่รายการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป และห้ามนำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเผยแพร่ซ้ำในหมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่น ๆ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อน โดยประกาศดังกล่าวในส่วนที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ต้องนำช่องรายการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Free TV) มากำหนดเป็นหมายเลขช่องต้น ๆ แล้วจึงนำเอาบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่มาจัดเรียงต่อไปตามข้อ ๔ วรรคสอง นั้น ย่อมมีผลทำให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (Free TV) มีหมายเลขช่องเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าประชาชนจะใช้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่ต้องใช้เสาอากาศ ระบบจานดาวเทียม หรือเคเบิลทีวี ทำให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนในการติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และรายการอื่น ๆ ที่เป็นการเฉพาะเจาะจง อีกทั้ง ประชาชนผู้ใช้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ไม่ว่าจะใช้จานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีก็อาจไม่ได้ให้ความสำคัญแก่เนื้อหาหรือจำนวนช่องรายการที่มีเป็นจำนวนมากแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจจะมีเหตุผลเพราะความสับสนและความชัดเจนของสัญญาณภาพ เนื่องจากหากใช้โทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่ต้องมีการติดตั้งเสาอากาศ ก็อาจรับสัญญาณภาพได้ไม่ชัดเจนหรือบางพื้นที่อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเสาอากาศสูง การกำหนดให้ช่องโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปมีหมายเลขช่องเดียวกันในทุกระบบจึงทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ และการดำเนินการดังกล่าว



ผู้ฟ้องคดีก็สามารถดำเนินการได้ในครั้งเดียว จึงไม่เป็นภาระเกินสมควร ในทางตรงกันข้าม หากผู้รับใบอนุญาตสามารถจัดช่องรายการใด ๆ ก็ได้ให้อยู่ในลำดับต้น ๆ แล้วจัดช่องรายการ Free TV ไปอยู่ในลำดับอื่น ๆ ประชาชนจะเกิดความสับสนในการหาช่องรายการ Free TV เพราะช่องรายการ Free TV จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้ประกอบการแต่ละรายกำหนด อีกทั้งประกาศพิพาทที่กำหนดให้นำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปจำนวน ๓๖ ช่อง ไปจัดลำดับไว้ในตอนต้นไม่มีผลทำให้จำนวนช่องรายการของผู้ฟ้องคดีลดลง ส่วนกรณีการห้ามนำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปไปเผยแพร่ซ้ำในหมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่น ๆ ตามข้อ ๕ ของประกาศพิพาทนั้น เป็นการกำหนดเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ได้ประโยชน์จากช่องรายการที่หลากหลาย โดยไม่นำรายการใดรายการหนึ่งมาเผยแพร่ซ้ำกับอีกช่องรายการหนึ่ง การออกประกาศพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการจัดระบบการออกอากาศโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่และโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ให้มีช่องรายการเช่นเดียวกัน เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน ไม่ใช่กรณีที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีอื่นขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ จึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๙๐/๒๕๖๕)

๒.๒ การออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนเลิกกิจการ

ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์มีสิทธิตามสัญญาที่จะยกเลิกการประกอบกิจการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการในการเยียวยาผู้ใช้บริการก่อนเลิกการให้บริการตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนด เมื่อมาตรการในการเยียวยาผู้ใช้บริการก่อนเลิกการให้บริการมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและสิทธิในการรับชมรายการโทรทัศน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ส่วนการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ครบถ้วนนั้น เป็นเรื่องการชำระหนี้ตามสัญญา อันเป็นกรณีที่แตกต่างหากจากมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการก่อนเลิกการให้บริการซึ่งต้องใช้สิทธิทางศาลภายหลังจากสัญญาสิ้นสุดลงต่อไป ดังนั้น กสทช. จึงไม่อาจอาศัยเหตุดังกล่าวมาเป็นเงื่อนไขในการออกคำสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาตได้



เมื่อข้อ ๑๗ ของเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ กำหนดว่า การสิ้นสุดการอนุญาต (๑) ผู้รับใบอนุญาตแจ้งยกเลิกการประกอบกิจการและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดก่อนเลิกกิจการ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จำนวน ๒ ช่องรายการ ได้แก่ หมวดยุทธศาสตร์และสาระ ช่องรายการไทยทีวี และหมวดยุทธศาสตร์เด็ก เยาวชนและครอบครัว ช่องรายการ MTV FAMILY และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรทัศน์ตามที่ได้ชนะการประมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี จึงย่อมมีสิทธิตามสัญญาที่จะยกเลิกการประกอบกิจการได้ และเมื่อสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวเป็นการตกลงให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนนำทรัพยากรสื่อสารของชาติไปหาประโยชน์โดยรัฐได้รับประโยชน์จากค่าใช้คลื่นความถี่ แต่ทรัพยากรดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะที่เป็นรูปธรรมที่ใช้สิ้นเปลืองหมดไปดังเช่นทรัพยากรธรรมชาติโดยทั่วไป แต่เป็นคลื่นความถี่ซึ่งไม่อาจจับต้องได้ที่รัฐอาจได้รับคืนมาเพื่อใช้ประโยชน์หรือให้เอกชนอื่นประมูลเพื่อนำไปหาประโยชน์ต่อไปได้ เมื่อเอกชนเห็นว่าคลื่นความถี่ไม่อาจหาประโยชน์ได้ก็สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอยกเลิกใบอนุญาตการประกอบกิจการทั้ง ๒ ช่องรายการ และได้เสนอมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แจ้งให้ดำเนินการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการก่อนเลิกการให้บริการด้วยการชี้แจงผู้ใช้บริการถึงการยุติการให้บริการผ่านการขึ้นอักษรวิ่งหน้าจอโทรทัศน์ของทั้ง ๒ ช่องรายการ ตลอดวัน เป็นเวลา ๓๐ วัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการก่อนเลิกการให้บริการ และถือได้ว่าการบอกเลิกสัญญาเป็นไปโดยชอบ อันมีผลทำให้สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นอันเลิกกันตามข้อ ๑๔ (๕) และ (๖) ประกอบกับข้อ ๑๘ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๑๗ (๑) ของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฯ แล้ว

ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ นั้น เมื่อมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการก่อนเลิกการให้บริการตามข้อ ๒๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ฯ และข้อ ๑๗ (๑) ของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฯ เป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและสิทธิในการรับชมรายการโทรทัศน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ส่วนการชำระค่าธรรมเนียม



ใบอนุญาตฯ เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการชำระหนี้ตามสัญญา ซึ่งเป็นกรณีที่แตกต่างหากจากมาตรการเยียวยาผู้ให้บริการก่อนเลิกการให้บริการ และเป็นเรื่องที่ต้องใช้สิทธิทางศาล ภายหลังจากสัญญาสิ้นสุดลงต่อไป มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จึงมิใช่การกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ให้บริการก่อนเลิกการให้บริการ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามมาตรการเยียวยาผู้ให้บริการก่อนเลิกการให้บริการโดยครบถ้วนแล้ว สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นอันเลิกกัน ใบอนุญาตฯ ทั้ง ๒ ช่องรายการของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นอันสิ้นสุดลง จึงไม่ใช่กรณีตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตทั้ง ๒ ช่องรายการของผู้ฟ้องคดีได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตฯ ทั้ง ๒ ช่องรายการของผู้ฟ้องคดี ๓ ครั้ง มีระยะเวลาครั้งละ ๓๐ วัน อันเป็นช่วงเวลา ภายหลังจากที่ใบอนุญาตฯ ทั้ง ๒ ช่องรายการของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง และภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ออกอากาศทั้ง ๒ ช่องรายการเป็นวันสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ แล้ว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๔๒/๒๕๖๕)

๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

๓.๑ การประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม (การจัดทำฐานข้อมูลผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่)

เมื่อการออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายไว้เป็นฐานข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ในการกำกับการดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยสาธารณะ รวมทั้งความมั่นคงหรือความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน อันเป็นการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นในด้านความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอื่นตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ แม้การดำเนินการตามประกาศดังกล่าวจะก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบ้างตามสมควรก็ตาม แต่ก็มิได้เป็นการสร้างภาระเกินความจำเป็น



โดยที่ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า (ซิมการ์ด) มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กทช. กำหนด ทั้งนี้ ข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ใช้บริการ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือเอกสารประจำตัวอื่นใดที่ใช้แทนได้ที่ออกโดยราชการ สำหรับกรณีที่ ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลต่างด้าว ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางแทนโดยอนุโลม (๒) วันและเวลาที่เริ่มใช้บริการและยุติการใช้เลขหมายโทรคมนาคม (๓) เลขหมายโทรคมนาคมที่ใช้บริการ (๔) ชื่อ และสถานที่ตั้งของผู้จัดจำหน่าย จ่ายแจก หรือกระจายเลขหมายโทรคมนาคม วรรคสอง กำหนดว่า การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กทช. กำหนด และข้อ ๔๖ กำหนดว่า ภายใต้บังคับของข้อ ๓๘ ให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการ โทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการล่วงหน้าต้องจัดเก็บข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ใช้บริการก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีอำนาจ ในการออกประกาศดังกล่าว ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งใช้บังคับ อยู่ในขณะนั้น ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และเมื่อการออกประกาศพิพาทมีเหตุผล ๒ ประการ โดยประการแรก เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และประการที่สอง เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยสาธารณะ รวมทั้งความมั่นคงหรือความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ออกประกาศกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทุกรายไว้เป็นฐานข้อมูล จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และในขณะเดียวกัน ก็เป็นประโยชน์ในการกำกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็นธรรมตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ เหตุผลประการแรกจึงมีน้ำหนักรับฟังได้ นอกจากนี้



โดยที่สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นได้มีการใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรมหลายรูปแบบ เช่น การใช้โทรศัพท์เพื่อหลอกลวงประชาชน หรือใช้โทรศัพท์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย เพื่อก่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล รวมทั้งยังมีสถานการณ์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปเป็นอุปกรณ์ในการก่อความไม่สงบหรือก่อการร้าย จนนายกรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกประกาศข้อกำหนดในเรื่องต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เพื่อแก้ไขสถานการณ์การก่อความไม่สงบหรือก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงการออกข้อกำหนดในข้อ ๖ วรรคสอง และวรรคสาม ที่กำหนดให้การซื้อขายบัตรประจำตัวของผู้ใช้บริการ (Sim card) ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่พระราชอาณาจักรจะต้องเก็บหลักฐานที่ระบุชื่อตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกาศกำหนด สำหรับบัตรประจำตัวของผู้ใช้บริการ (Sim card) ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการขายไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ครอบครองบัตรประจำตัวของผู้ใช้บริการ (Sim card) ดังกล่าวที่พระราชอาณาจักรไปรายงานการครอบครองโดยระบุชื่อผู้ครอบครองตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกาศกำหนด ซึ่งต่อมาได้มีประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การลงทะเบียนบัตรประจำตัวของผู้ใช้บริการ (ซิมการ์ด) ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ กำหนดให้ผู้ซื้อบัตรประจำตัวของผู้ใช้บริการ (ซิมการ์ด) ต้องแสดงหลักฐานต่าง ๆ ต่อผู้ขาย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องจัดเก็บชื่อชื่อสกุล และหมายเลขประจำตัวบุคคล ๑๓ หลัก ให้ถูกต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งให้ผู้ครอบครองบัตรประจำตัวของผู้ใช้บริการ (ซิมการ์ด) ประเพณเติมเงินที่พระราชอาณาจักรและยังมีได้รายงานการครอบครองจะต้องรายงานการครอบครองโดยแสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ในการกำกับ การประกอบกิจการโทรคมนาคมตามที่กฎหมายบัญญัติ และได้ออกประกาศ กทช. ที่พิพาท กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการป้องปรามการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปประกอบอาชญากรรม หรือการก่อความไม่สงบหรือก่อการร้าย ทั้งนี้ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยสาธารณะ รวมทั้งความมั่นคงหรือความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่นในด้านความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอื่นตามที่มาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นบัญญัติไว้ ซึ่งแม้การดำเนินการตามประกาศพิพาทจะก่อให้เกิดภาวะ



ค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบการบ้างตามสมควรก็ตาม แต่เมื่อนำภาระของผู้ฟ้องคดีมาเปรียบเทียบกับความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่พึงมีต่อสังคมและประโยชน์สาธารณะจากการออกประกาศ กทช. ดังกล่าวแล้ว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เป็นการสร้างภาระให้เกิดแก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเกินความจำเป็น ข้อ ๓๘ และข้อ ๔๖ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมฯ ที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า จึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อภายหลังจากที่ประกาศฉบับพิพาทมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ฟ้องคดียังไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้บริการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ประกาศกำหนดได้ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนและปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับดังกล่าว จึงเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามข้อ ๓๘ และข้อ ๔๖ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมฯ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๕๗/๒๕๖๔)

๓.๒ การประกาศมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม (กรณีรายการส่งเสริมการขาย “ซิมเดอเรลล่า โทรไม่อื่น ทุกเครือข่ายเที่ยงวันยันเที่ยงคืน” สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อีซท์)

การพิจารณาว่าการกระทำหรือพฤติกรรมใดมีลักษณะเป็นการกีดกันการแข่งขันหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมหรือไม่นั้น นอกเหนือไปจากการพิจารณาการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตแล้ว ยังต้องพิจารณาผลกระทบของการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วย ดังนั้น แม้ในขณะที่มีการจัดรายการส่งเสริมการขาย ผู้ฟ้องคดีจะยังไม่ได้ทำสัญญาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เป็นเหตุให้สามารถกำหนดอัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายที่ต่ำกว่าต้นทุน ก็เป็นกรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต้องดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้



และเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยหากภายหลังผู้ฟ้องคดีและผู้รับใบอนุญาตรายอื่นได้ทำสัญญาใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างกันแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องชำระค่าใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ซึ่งจะส่งผลให้อัตราค่าบริการของผู้ฟ้องคดีเพิ่มสูงขึ้นตามต้นทุนที่แท้จริง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้บริการที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพียงร้อยละ ๑.๗ ของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด การกำหนดอัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายที่พิพาทจึงมิได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีมิได้ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างมีนัยสำคัญจนส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีสามารถที่จะกีดกันการแข่งขันที่มีประสิทธิผลในตลาดได้ และมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออัตราการเจริญเติบโตของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีกทั้งยังทำให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ในด้านอัตราค่าบริการที่ถูกลง อันเป็นการพิจารณาระหว่างประโยชน์สาธารณะ การคุ้มครองผู้ใช้บริการ และการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังไม่อาจถือได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกีดกันการแข่งขันและเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม กสทช. จึงไม่มีอำนาจที่จะกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมขึ้นใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีได้

การพิจารณาว่าการกระทำหรือพฤติกรรมใดมีลักษณะเป็นการกีดกันการแข่งขันหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมหรือไม่นั้น นอกเหนือไปจากการพิจารณาการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตแล้ว ยังต้องพิจารณาผลกระทบของการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วย กล่าวคือ ต้องพิจารณากำหนดตลาดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาโครงสร้างตลาดและระดับการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาผลกระทบของการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตที่มีต่อการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาผลกระทบของการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตที่มีต่อการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ พิจารณาผลกระทบของการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตที่มีต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งการให้บริการและอัตราค่าบริการ รวมถึงพิจารณาปัจจัยหรือเงื่อนไขอื่นตามหลักกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ การคุ้มครองผู้ใช้บริการและการแข่งขันในตลาดเป็นหลัก ดังนั้น แม้ผู้รับใบอนุญาตจะสามารถกำหนดอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการได้เอง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงอัตรา



ค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายได้ตลอดระยะเวลา แต่การกำหนดอัตราค่าบริการดังกล่าว ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับข้อ ๙ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้า ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ด้วย กล่าวคือ ต้องไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศกำหนด และจะต้องมีวิธีการคำนวณที่ชัดเจน ไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก หรือกีดกันผู้ใช้บริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมถึงต้องอยู่บนพื้นฐานของอัตราค่าตอบแทนการลงทุน และเป็นอัตราที่ยุติธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้บริการ ดังนั้น ในการคำนวณอัตราค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากผู้ให้บริการ จึงต้องพิจารณาต้นทุนทั้งหมดของการให้บริการโทรคมนาคมแต่ละประเภทที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการให้บริการตามจำนวนหน่วยของการให้บริการที่ประมาณการไว้ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านการขาย ต้นทุนด้านการบริหารจัดการ หรือต้นทุนอื่น และมีการรวมผลตอบแทนการลงทุนที่พึงจะได้รับจากการให้บริการโทรคมนาคมแต่ละประเภทแล้วนำมาหารด้วยจำนวนหน่วยการให้บริการทั้งหมด จึงจะทำให้ทราบอัตราค่าบริการขั้นสูงของหน่วยการให้บริการโทรคมนาคมแต่ละหน่วย ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะเกิดกรณีพิพาท บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เดิม) (ผู้ฟ้องคดี) ยังไม่ได้ทำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ผู้ร้องสอดที่ ๑) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ผู้ร้องสอดที่ ๒) และบริษัท ทูมูฟ จำกัด (ผู้ร้องสอดที่ ๓) ผู้ฟ้องคดีจึงกำหนดอัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายหรือเสนออัตราค่าบริการให้แก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รวมองค์ประกอบของต้นทุนทั้งในส่วนที่เป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรที่ควรจะเป็นหรือที่ควรถูกรวมอยู่ด้วยตามกฎหมาย การกำหนดอัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายหรือการเสนออัตราค่าบริการของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ได้เป็นอัตราค่าบริการที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

อย่างไรก็ดี แม้การที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ทำสัญญาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นจะเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีสามารถกำหนดอัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายที่ต่ำกว่าต้นทุนได้ก็ตาม แต่ก็เป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งหากต่อมาผู้ฟ้องคดีและผู้รับใบอนุญาตรายอื่นได้ทำสัญญาใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างกันแล้ว ผู้ฟ้องคดี



ย่อมต้องชำระค่าใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น อันส่งผลให้อัตราค่าบริการของผู้ฟ้องคดีเพิ่มสูงขึ้นตามต้นทุนที่แท้จริง นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้บริการที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพียงร้อยละ ๑.๗ ของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด ซึ่งภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดอัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายที่พิพาทแล้ว มิได้มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม จึงเห็นได้ว่า การกระทำหรือพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีมิได้ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างมีนัยสำคัญจนส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีสามารถที่จะกีดกันการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพในตลาดได้ และมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออัตราการเจริญเติบโตของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีกทั้งยังทำให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ในด้านอัตราค่าบริการที่ถูกลง

ส่วนการที่ผู้ร้องสอดทั้งสามกล่าวอ้างเกี่ยวกับปริมาณทราฟฟิกที่ถูกส่งออกจากโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ฟ้องคดีเข้ามายังโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ร้องสอดทั้งสามในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของผู้ร้องสอดทั้งสาม ทำให้เกิดปัญหาโทรติดได้ยากนั้น เป็นสิ่งที่ย่อมเกิดขึ้นโดยปกติจากการกำหนดรายการส่งเสริมการขาย และปัจจัยด้านจำนวนผู้ใช้บริการที่จำนวนผู้ใช้บริการของผู้ร้องสอดทั้งสามมีมากกว่าผู้ใช้บริการของผู้ฟ้องคดี ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปริมาณทราฟฟิกที่ถูกส่งออกจากโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ฟ้องคดีเข้ามายังโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ร้องสอดทั้งสามมีปริมาณเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๑๐ ของจำนวนนาที่การใช้งานทั้งหมดของผู้ใช้บริการของผู้ร้องสอดทั้งสาม ปริมาณทราฟฟิกที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อคุณภาพในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบจากปริมาณทราฟฟิกที่รับส่งระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ร้องสอดทั้งสามด้วยกัน จึงเห็นได้ว่า การกำหนดรายการส่งเสริมการขายของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเชื่อมต่อโครงข่ายเมื่อได้พิจารณาประโยชน์สาธารณะ การคุ้มครองผู้ใช้บริการ และการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๕ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว เห็นว่าการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีไม่มีลักษณะเป็นการผูกขาด หรือลด หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการกิจการโทรคมนาคม ตามข้อ ๓ ของประกาศดังกล่าว ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า รายการส่งเสริมการขายที่พิพาทของผู้ฟ้องคดีเป็นการกำหนดรายการส่งเสริมการขายเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ในระยะเริ่มต้น และได้สิ้นสุดลงแล้ว การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่การอุดหนุนการบริการอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด หรือลด หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการโทรคมนาคมตามข้อ ๗ ของประกาศเดียวกัน และมีใช้กรณีการถือครองธุรกิจให้บริการประเภทเดียวกัน



โดยการเข้าซื้อหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น หรือการเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อควบคุมนโยบายหรือการบริหารธุรกิจของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของประกาศข้างต้น และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพียงร้อยละ ๑.๗ ของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด กรณีจึงมิใช่ กรณีการใช้อำนาจทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรมอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด หรือลด หรือจำกัด การแข่งขันในการให้บริการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตที่มีส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่าร้อยละ ยี่สิบห้าหรือเป็นผู้รับใบอนุญาตที่คณะกรรมการประกาศกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด ตามข้อ ๙ ของประกาศดังกล่าว ดังนั้น กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกีดกัน การแข่งขันและเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมตามข้อ ๑๐ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิด ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงย่อมไม่มีอำนาจ ที่จะกำหนดมาตรการเฉพาะตามหมวด ๔ ของประกาศดังกล่าว ขึ้นบังคับใช้ระหว่างผู้ฟ้องคดี กับผู้ร้องสอดทั้งสามได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำชี้ขาดการไต่สวนข้อเท็จจริง ที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่อง ข้อพิพาทการกำหนดรายการส่งเสริมการขายที่ต่ำกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๘๖/๒๕๖๔)

๓.๓ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ

เมื่อผู้ฟ้องคดีมีอำนาจในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษมาตั้งแต่วันที่ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งในขณะที่ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจดังกล่าวก็ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมาย โทรคมนาคมพิเศษจากผู้ได้รับการจัดสรรแต่อย่างใด เมื่อต่อมาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร คลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับ อันมีผลทำให้อำนาจในการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม เป็นของ กสทช. และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ก็ได้มี บทบัญญัติให้ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ซึ่งต่อมา กสทช. ได้มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราวและเลขหมาย โทรคมนาคมพิเศษ เพื่อกำหนดให้ผู้ขอรับการจัดสรรต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมาย โทรคมนาคมพิเศษ แต่ปรากฏว่า กสทช. กลับไม่เคยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมาย โทรคมนาคมพิเศษจากผู้ฟ้องคดีตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนด และไม่เคยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดี



ทราบว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะเป็นผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษและมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมข้างต้น เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีจะได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ได้รับการจัดสรรและเป็นผู้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษที่แท้จริงได้ทราบถึงภาระที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษที่ได้รับการจัดสรรจากผู้ฟ้องคดีและไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมมาก่อน อีกทั้ง กสทช. ไม่ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ใช้ที่แท้จริงที่ได้รับการจัดสรรให้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษจากผู้ฟ้องคดีมาแต่เดิมว่าต้องดำเนินการอย่างไร การที่ กสทช. เพียงแต่นำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษประกาศในราชกิจจานุเบกษา มิได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวแต่อย่างใด ประกอบกับปรากฏว่า กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมที่พิพาทภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษเป็นเวลากว่า ๔ ปี และเป็นเวลาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอคืนเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษถึงปีเศษ กรณีจึงเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีตลอดจนผู้ใช้บริการโดยไม่สมเหตุผลและไม่เป็นธรรม คำสั่งของ กสทช. ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมข้างต้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เดิมบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (เดิม)) (ผู้ฟ้องคดี) ในขณะที่ยังเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมตามมาตรา ๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมา เมื่อพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับ อำนาจในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และส่งผลให้สิทธิตามขอบเขตการให้บริการ รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ในการให้บริการโทรคมนาคมดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีที่มีมาแต่เดิมต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ถูกฟ้องคดี อันมีผลให้ผู้ฟ้องคดีมีสถานะเป็นผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้จัดสรรเลขหมายตามข้อ ๒ และข้อ ๑๗ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรและอนุญาตให้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ทั้งนี้ นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาต



ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ นับแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

เมื่อประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรและอนุญาตให้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ข้อ ๑๓ (๔) ข้อ ๙ และข้อ ๑๒ กำหนดให้ผู้ขอรับการจัดสรรต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามอัตราและระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด และหากผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมไม่ประสงค์จะใช้เลขหมายโทรคมนาคม สามารถคืนเลขหมายโทรคมนาคมที่ไม่ต้องการได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษแก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามอัตราที่กำหนดนับแต่เวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการจัดสรรจนถึงเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับคืนเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษดังกล่าว แต่โดยที่มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ กำหนดให้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวต้องไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการโดยไม่สมเหตุผลด้วย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจตามกฎหมายในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ มิได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ได้รับการจัดสรรแต่อย่างใด และเมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจในการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ได้ออกประกาศจำนวน ๒ ฉบับ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว และเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ซึ่งกำหนดให้ผู้ขอรับการจัดสรรต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ แต่ปรากฏว่าตั้งแต่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่เคยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้างต้นจากผู้ฟ้องคดี และไม่เคยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษและมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียม เพื่อที่ผู้ฟ้องคดีจะได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ได้รับการจัดสรรและเป็นผู้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษที่แท้จริงได้ทราบถึงภาระที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษที่ได้รับการจัดสรรจากผู้ฟ้องคดีและไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมมาก่อน อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษจากผู้ใช้ที่แท้จริงที่ได้รับการจัดสรรให้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษจากผู้ฟ้องคดีมาแต่เดิมว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการอย่างไร เนื่องจากอำนาจหน้าที่ในการเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีไม่อาจดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษจากผู้ใช้ที่แท้จริงเองโดยมิได้รับมอบอำนาจหรือกำหนดหน้าที่จากผู้ถูกฟ้องคดีได้ การที่ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีได้มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจดำเนินการจัดเก็บ



ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่งจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ในเวลาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษกว่าสี่ปี และเป็นการแจ้งภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอคืนเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษแล้วเป็นเวลาถึงปีเศษ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษย้อนหลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๖๕๖,๕๐๕,๗๖๓.๓๖ บาท จึงเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีตลอดจนผู้ใช้บริการโดยไม่สมเหตุสมผล ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือที่วินิจฉัยยืนตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษข้างต้น จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๓/๒๕๖๕)

๓.๔ การดำเนินการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ใช้บริการ

ความพร้อมทางเทคนิคในการดำเนินการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ตามมาตรา ๑๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นความพร้อมทางระบบเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการสามารถนำมาจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคม และเมื่อมีความพร้อมทางเทคนิคแล้ว กสทช. จะดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการดำเนินการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคมต่อไป โดยที่แนวทางและหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งรวมถึงวิธีทางเทคนิคและระยะเวลาสำหรับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการดำเนินการนั้นจะต้องมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติด้วย ดังนั้น ความพร้อมทางเทคนิคดังกล่าวจึงเป็นความพร้อมก่อนที่จะมีการดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด มิได้เป็นความพร้อมถึงขั้นที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการจะเริ่มเปิดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคมแก่ผู้ใช้บริการได้แล้ว หรือถึงขั้นที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคม ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีรวมทั้งผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการรายอื่นได้ทราบและเตรียมความพร้อมในการจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเป็นทางการมาแล้วเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า ๓ ปี อีกทั้งหากกำหนดระยะเวลาในการบังคับให้ผู้ฟ้องคดีจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ล่าช้าออกไป ย่อมกระทบ



ต่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายรับรองคุ้มครองไว้ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ กสทช. กำหนด จึงเป็นความบกพร่องในการบริหารจัดการเวลาและแผนการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีเอง มติของ กสทช. ที่ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ใช้บริการภายในเวลาที่กำหนด จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขณะมีสถานะเป็นคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้ออกประกาศ กทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการประกอบกิจการ โดยข้อ ๑ และข้อ ๑๐ ของเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สามแนบท้ายประกาศดังกล่าว กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม หรือผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจำนวนมากหรืออาจมีผลกระทบต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจำเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรโทรคมนาคม เช่น คลื่นความถี่ เลขหมายโทรคมนาคม วงโคจรดาวเทียม ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ประกอบกับมาตรา ๑๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ คือ ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งถือเป็นประกาศที่กำหนดหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อีกทั้งยังเป็นประกาศที่เกี่ยวข้องกับเลขหมายโทรคมนาคมหรือทรัพยากรโทรคมนาคม และการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวจึงถือเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้ตามข้อ ๑๐ ของเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม แนบท้ายประกาศ กทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาต



ประกอบกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ดังนั้น เมื่อบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เดิม) (ผู้ฟ้องคดี) เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และตามเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด โดยถือว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กำหนด

สำหรับปัญหาเกี่ยวกับความพร้อมทางด้านเทคนิค และระยะเวลาในการดำเนินการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ นั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว เห็นว่า ความพร้อมทางเทคนิคตามบทบัญญัตินี้เป็นความพร้อมทางระบบเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการสามารถนำมาจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคม และเมื่อมีความพร้อมทางเทคนิคแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการดำเนินการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคมต่อไป โดยที่แนวทางและหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งรวมถึงวิธีทางเทคนิคและระยะเวลาสำหรับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการดำเนินการนั้นจะต้องมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติด้วย ดังนั้น ความพร้อมทางเทคนิคดังกล่าวจึงเป็นความพร้อมก่อนที่จะมีการดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด มิได้เป็นความพร้อมถึงขั้นที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการจะเริ่มเปิดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคมแก่ผู้ใช้บริการได้แล้ว หรือถึงขั้นที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคม เช่น การจัดตั้งศูนย์ให้บริการระบบสารสนเทศ (Clearing House) และระบบอื่น ๆ ประกอบกับหากความพร้อมทางเทคนิคดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของตัวผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการเป็นสำคัญแล้ว การบังคับให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการต้องดำเนินการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคมเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการตามมาตรา ๑๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ย่อมเสื่อมประสิทธิภาพหรือต้องล่าช้าออกไป ซึ่งไม่ต้องด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว



เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ในขณะที่มีสถานะเป็นสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Number Portability) จากผู้ฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จากนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการประยุกต์ใช้สิทธิการคงเลขหมายเดิมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีผู้แทนจากผู้ฟ้องคดีและผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการรายอื่นเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วย โดยคณะทำงานดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการกำหนดรูปแบบการให้บริการการใช้สิทธิการคงสิทธิเลขหมายสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงจัดทำร่างหลักเกณฑ์ว่าด้วยสิทธิการคงเลขหมายสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งต่อมาคณะทำงานดังกล่าวก็ได้เสนอร่างหลักเกณฑ์การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในขณะเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมการคงสิทธิเลขหมายซึ่งมีผู้แทนจากผู้ฟ้องคดีและผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการรายอื่นเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วย โดยมีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความพร้อมในการดำเนินการคงสิทธิเลขหมายเสนอแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะหลักการลงทุนและการบริหารจัดการระบบจัดการกลางเพื่อสิทธิการคงเลขหมาย ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวได้รวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ว่าด้วยการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ เสนอรายงานศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการการคงสิทธิเลขหมายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งข้อ ๘ กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ และข้อ ๒๗ กำหนดให้ระบบโครงข่ายสำหรับให้บริการสิทธิการคงเลขหมายในหลักการทางเทคนิคให้ตรวจสอบเส้นทางเชื่อมต่อจากฐานข้อมูลทุกครั้งที่มีการเรียกออกจากผู้ให้บริการต้นทางไปยังผู้ให้บริการปลายทาง (All Call Query หรือ ACQ) ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว และได้ออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

